

Aanvullende Productvoorwaarden ZonVast

Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer de Propositie ZonVast onderdeel uitmaakt van je overeenkomsten met NextEnergy.

1 Toepasselijkheid

- 1.1 Deze Aanvullende Productvoorwaarden ZonVast (de "Productvoorwaarden") zijn van toepassing wanneer de Propositie ZonVast onderdeel uitmaakt van je overeenkomst(en) met NextEnergy.
- 1.2 De Productvoorwaarden gelden uitsluitend indien en zolang:
 - a. je op het betreffende leveringsadres een actieve leverings- en terugleveringsovereenkomst voor stroom met NextEnergy hebt, waarbij de Algemene Voorwaarden Energie Nederland en de Aanvullende Voorwaarden per Energieproduct van toepassing zijn;
 - b. je toestemming hebt gegeven voor het uitlezen en aansturen (curtailen) van je Zonnepanelen/Omvormer(s), waarbij de Aanvullende Voorwaarden Slimme Uitlees- en Aansturingsdiensten van toepassing zijn; en
 - c. je voldoet aan de deelnamevoorwaarden die in de App, Bevestigingsbrief of productbevestiging zijn genoemd.
- 1.3 De Besparingsgarantie vormt een aanvullende contractlijn en laat de levering en teruglevering van energie onder je energiecontract onverlet.
- 1.4 De voorwaarden zijn van toepassing per de startdatum van de Propositie, welke wordt bevestigd in de bevestigingsbrief. Normaal gesproken is dit de dag na activatie, tenzij NextEnergy uitdrukkelijk een andere startdatum bevestigt.

2 Aard van de regeling

- 2.1 ZonVast geeft je recht op een vaste dagelijkse compensatie per kWp geïnstalleerd en aanstuurbaar zonnepaneelvermogen, in ruil voor het exclusief ter beschikking stellen van deze zonnepanelen voor curtailment door NextEnergy.
- 2.2 Curtailment betekent dat NextEnergy de stroomproductie van de zonnepanelen op afstand tijdelijk kan beperken of onderbreken, bijvoorbeeld door het verlagen van het vermogen van de omvormer of het tijdelijk uitschakelen van de productie.
- 2.3 Curtailment kan plaatsvinden om de energiestromen te optimaliseren, waaronder begrepen het beperken van onbalanskosten, het optimaliseren van de energieportefeuille en het voorkomen van teruglevering bij ongunstige marktprijzen.
- 2.4 De compensatie betreft een vergoeding voor beschikbaarheid van flexibiliteit en vormt geen:
 - a. gegarandeerde opbrengst;
 - b. gegarandeerde besparing;
 - c. terugleververgoeding;
 - d. handelsuitkering;
 - e. compensatie voor vermeden negatieve prijzen.
- 2.5 NextEnergy heeft een inspanningsverbintenis en garandeert geen specifieke financiële uitkomst.

3 Voorwaarden voor deelname

- 3.1 Deelname vereist dat op het betreffende adres een compatibel zonnestelsysteem (panelen/omvormer) actief is en dat de daarvoor benodigde meetdata en sturings- en uitleesverbindingen beschikbaar zijn.
- 3.2 NextEnergy kan in de App, Bevestigingsbrief of productinformatie aanvullende deelnamevoorwaarden opnemen, zoals ondersteunde modellen, vereiste hardware of een minimale operationele beschikbaarheid.
- 3.3 Het systeem is in de app of via een door NextEnergy geaccepteerd proces geactiveerd of gekoppeld.

- 3.4 De aansluiting voor stroom is voorzien van een werkende op afstand uitleesbare slimme meter.

4 Vergoeding en verrekening

- 4.1 De vergoeding wordt vastgesteld als een bedrag in euro per kWp per jaar ("ZonVast compensatie").
- 4.2 De vergoeding wordt dagelijks berekend en uitgekeerd op basis van $(\text{ZonVast compensatie} \div 365) \times \text{vastgesteld kWp-vermogen}$.
- 4.3 Vergoeding of verrekening vindt plaats via de reguliere afrekenmethodiek van NextEnergy, bijvoorbeeld via een jaarlijkse nota, credit of andere gebruikelijke afrekenvorm.

5 Vaststelling geïnstalleerd vermogen

- 5.1 Het geïnstalleerde zonnepaneelvermogen (kWp) wordt bepaald:
- a. op basis van API-gegevens van de omvormer, indien beschikbaar;
 - b. bij ontbreken daarvan, op basis van de door jou verstrekte informatie;
 - c. indien nodig, door redelijke schatting op basis van opgegeven gegevens en historische productie.
- 5.2 NextEnergy is gerechtigd de opgegeven capaciteit te toetsen aan werkelijke productiegegevens.
- 5.3 Indien blijkt dat de opgegeven capaciteit onjuist is, is NextEnergy gerechtigd:
- a. de vergoeding prospectief te corrigeren;
 - b. reeds uitgekeerde bedragen te herberekenen;
 - c. bij wezenlijke afwijkingen de ZonVast-regeling te beëindigen.

6 Correcties en herberekening

- 6.1 NextEnergy mag een berekening corrigeren of opnieuw uitvoeren als achteraf blijkt dat gegevens onjuist of onvolledig waren, of als sprake was van meetfouten, technische verstoringen, onjuiste apparaatregistratie of een kennelijke berekeningsfout.

- 6.2 Als onvoldoende betrouwbare data beschikbaar zijn om de besparing redelijk vast te stellen, kan NextEnergy de vergoeding voor de betreffende periode weigeren, uitstellen of vaststellen op basis van een redelijke schatting.

7 Exclusiviteit en conflicterende aansturing

- 7.1 Deelname aan deze Propositie is niet toegestaan indien je gelijktijdig deelneemt aan een regeling van NextEnergy of een derde waarbij hetzelfde zonnestelsysteem exclusief of conflicterend wordt aangestuurd of waarbij een andere vergoeding of garantie wordt berekend over hetzelfde zonnestelsysteem.
- 7.2 Gedurende deelname mag je geen handelingen verrichten of instellingen activeren die de werking van de Propositie wezenlijk verstoren. Daaronder valt ook gelijktijdige of conflicterende aansturing door derden of door andere diensten.
- 7.3 Bij overtreding van dit artikel mag NextEnergy de Propositie opschorten, de vergoeding over de betreffende periode laten vervallen of de Propositie beëindigen. NextEnergy biedt waar redelijk mogelijk eerst een herstelmogelijkheid.

8 Technische beperkingen en risico's

- 8.1 NextEnergy is voor de uitvoering van de Propositie mede afhankelijk van de beschikbaarheid en correcte werking van onder meer de fabrikant(en) van je zonnestelsysteem, API-koppelingen, cloudplatformen, internetverbindingen, lokale netwerken, meetdata en externe dataleveringen.
- 8.2 Indien deze systemen of verbindingen ontbreken, onjuist functioneren of verstoord zijn, kan NextEnergy de Propositie geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren en ontstaat over de betreffende periode mogelijk geen aanspraak op vergoeding.
- 8.3 NextEnergy is niet aansprakelijk voor verminderde productie als gevolg van curtailment binnen technische en wettelijke grenzen.
- 8.4 Curtailment kan tot gevolg hebben dat minder stroom aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd. Hierdoor kan de ontvangen terugleververgoeding lager uitvallen dan wanneer geen curtailment zou hebben plaatsgevonden. In bepaalde

marktomstandigheden kan curtailment er juist toe leiden dat je voorkomt dat voor teruglevering moet worden betaald.

- 8.5 NextEnergy is niet aansprakelijk voor normale slijtage, gebruik, degradatie of capaciteitsverlies van je zonnestelsysteem voor zover deze is gebruikt binnen de technische en veiligheidsgrenzen van de installatie en de toepasselijke aansturingsinstellingen.
- 8.6 Voor overige aansprakelijkheid blijft het aansprakelijkheidsregime uit de Algemene Voorwaarden Energie Nederland 2026 en de Aanvullende Voorwaarden Slimme Uitlees- en Aansturingsdiensten van toepassing.

9 Inzicht in app en klantcommunicatie

- 9.1 NextEnergy kan in de app of in andere klantcommunicatie informatie tonen over de inzet van je zonnestelsysteem, gerealiseerde besparingen, verwachte voordelen of vergelijkbare inzichten.
- 9.2 Dergelijke informatie is informatief van aard, tenzij NextEnergy uitdrukkelijk anders vermeldt. Aan prognoses, visualisaties, schattingen, voorbeeldberekeningen of vergelijkingen kun je geen zelfstandig recht op een vergoeding, besparing, benchmark of minimumresultaat ontlenen.
- 9.3 Bij verschil tussen informatieve weergaves in de app en de formele berekening volgens deze Productvoorwaarden is de formele berekening leidend.

10 Looptijd en beëindiging

- 10.1 ZonVast geldt voor onbepaalde tijd.
- 10.2 Je kunt ZonVast op ieder moment beëindigen via de app of via een andere door NextEnergy aangewezen eenvoudige manier. Beëindiging gaat in per de dag nadat NextEnergy de beëindiging heeft verwerkt, tenzij NextEnergy uitdrukkelijk een andere einddatum bevestigt.
- 10.3 De Propositie eindigt automatisch indien:
- je contract voor levering en teruglevering van stroom voor het betreffende leveringsadres eindigt;

- b. je toestemming voor uitlezen en aansturen van je Slimme Apparaat intrekt;
 - c. je niet langer aan de deelnamevoorwaarden voldoet; of
 - d. de technische compatibiliteit of vereiste koppeling structureel verval.
- 10.4 NextEnergy mag de Propositie opschorten, wijzigen of beëindigen indien dit redelijkerwijs nodig is wegens wijzigingen in wet- of regelgeving, marktregels, marktstructuur, veiligheid, instructies van net- of systeembeheerders, technische ontwikkelingen, fraude, misbruik of ongeoorloofd gebruik.
- 10.5 Na beëindiging volgt, voor zover van toepassing, een laatste afrekening over het lopende afrekenjaar of het deel daarvan dat redelijkerwijs kan worden vastgesteld.